

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 차량 매각시 예정가격 산정 및 부가가치세 처리 부적정

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☹☹☹☹처

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 노후화되어 수리하여도 원래의 목적에 사용하기 어려운 본부 소유 자산(업무용 차량 등)을 「공기업·준정부기관 회계기준 시행세칙」 제61조(불용결정기준)와 제62조(불용결정 및 처분)의 규정에 따라 불용 처리하고, 온라인 공공자산 처분시스템인 온비드(On-bid)(이하 “온비드”라 한다)를 통해 일반경쟁입찰에 붙여 매각·처분하고 있다.

2. 판단기준

「물품관리법 시행령」 제5장(처분) 제43조(매각방법)에 따르면, 불용품을 매각하는 경우 예정가격은 거래실례가격(去來實例價格)이나 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인 등의 감정평가가격을 기준으로 하여 정하도록 되어 있고,

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제8조(예정가격의 결정방

법)에 따르면 ‘예정가격’은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격의 총액을 기준으로 결정한다고 되어 있으며, 같은 법 시행규칙 제11조에서는 부가가치세, 개별 소비세, 교육세, 관세, 농어촌특별세 등 관련 세액을 ‘예정가격’에 포함시켜야 한다고 되어 있다.

그리고 「물품관리지침」 제49조(불용품의 매각방법)에서도 불용품을 매각하는 경우 예정가격은 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 의한 감정평가가격을 기준으로 예정가격을 정하도록 되어 있고, 감정평가가격 등 처분에 따른 제비용은 예정가격에 포함하는 것이 아니라 잡손실로 처리하도록 되어 있으며, 이 기준 따라 결정된 예정가격은 자산관리공사에서 운영하는 온비드를 통한 경쟁입찰에 의한 매각 시 입찰에 참가하는 자에게 공개하여야 한다고 되어 있다.

한편, 공사는 「부가가치세법」과 「조세특례제한법」에 따라 부가가치세를 면제받는 단체이나, 농업기반시설의 임대사업, 지하수자원 개발사업, 저수지와 그 주변 준설사업 및 재생에너지사업은 예외적으로 과세사업에 해당하여 부가가치세를 신고·납부하고 있는데,

자산 매각 시 「부가가치세법」에 따른 자산유형별 부가가치세 처리의 기준은 [표 1]과 같고, 같은 법 제14조(부수 재화 및 부수 용역의 공급)에서는 주된 사업에 부수되는 재화 또는 용역의 공급¹⁾은 별도의 공급으로 보되, 과세 및 면세 여부 등은 주된 사업의 과세 및 면세 여부를 따른다고 되어 있다.

1) ① 주된 사업과 관련하여 우연히 또는 일시적으로 공급되는 재화 또는 용역

② 주된 사업과 관련하여 주된 재화의 생산 과정이나 용역의 제공 과정에서 필연적으로 생기는 재화

[표 1] 자산유형별 부가가치세 처리기준

구분	판단기준	처리방법	VAT	비고
토지	부가가치세법 의거 면세	면세로 계산서 발행	X	부가가치세법 제26조 발행 생략 가능
건물	직전 과세기간 과세/면세 공급가액 비율	과세 공급가액 해당하는 비율 ⇒ 세금계산서 발행	○	부가가치세법 제29조 및 시행령 제63조
		면세 공급가액 해당하는 비율 ⇒ 계산서 발행	X	
차량	과세/면세사업 사용 여부	과세사업에 사용한 차량 ⇒ 세금계산서 발행 *과세사업: 지하수자원개발사업, 재생에너지 등	○	부가가치세법 제14조 및 관련 예규
		면세사업에 사용한 차량 ⇒ 계산서 발행 *면세사업: 유지관리, CCTV 등	X	

자료: 자산자산-1224(2025.06.05.) 「자산 매각시 부가가치세 처리기준」 배포 자료 재구성

따라서 각 부서는 자산 매각을 위한 예정가격을 결정할 때는 감정평가업자의 평가액을 산술평균한 금액을 기초가격으로 예정가격을 결정하되, 감정평가수수료 등 채무대비용을 가산하여서는 아니 되고²⁾,

업무용 차량 등 동산을 매각하려는 경우에는 해당 차량이 주로 사용된 사업의 과세 또는 면세 여부를 파악하여 과세 대상 자산은 예정가격에 부가가치세를 포함하여 산정·공고하여야 하며, 공급가액과 부가가치세를 구분하여 세금계산서를 발급하여야 한다.³⁾

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 2022년 ☆☆☆☆본부는 [표 2]와 같이 불용 처리된 업무용 차량(트럭) 2대를 온비드 공개경쟁입찰로 매각하면서,

2) 2018.4.27. 기획재정부 질의 결과 매각 시 발생한 부대비용을 예정가격 산정 시 포함할 수 없다고 회신함

3) 면세 대상 사업에 사용된 자산을 매각하는 경우 부가가치세를 포함하지 않은 금액을 기준으로 세무 처리하여야 함

[표 2] ☆☆☆☆본부 2022년 업무용 차량 처분 내역

(단위: 원)

자산내역	매각 대상				자산 처분		
	첫취득일	취득가액	잔존가액	사용연수	처분일	계약 상대자	금액

자료: 부서 제출자료 및 코러스 전자문서 자료 재구성

예정가격 작성 시(2022. 05. 30.) [표 3]과 같이 감정평가 수수료, 온비드 입찰 수수료 등 관련 부대비용을 예정가격에 포함하여 부적정하게 산정(A)하였고, 해당 차량이 과세사업(지하수개발사업)에 주로 사용된 과세대상⁴⁾ 자산임에도 불구하고 부가가치세를 반영하지 않은 금액을 예정가격(총액)으로 산출하여 입찰공고문을 작성하였다.

[표 3] 예정가격 산출 내역

(단위: 천 원)

자산 내역	감정평가액 ⁵⁾ (a)	이용 수수료(b)		부가가치세 (c)	예정가격(총액)	
		감정평가	온비드		A. 실제(a+b)	B. 정당(a+c)

자료: 코러스 전자문서(☆☆☆☆관리-2790(2022.05.30.)) 및 온비드 매각 공고 자료 재구성

※ 온비드 공고문 “부가세 포함”으로 작성할 경우 총액에 부가가치세를 반영하여야 하고, “부가세 별도” 표기할 경우 계약서 작성 시 낙찰가액에 별도로 부가세를 가산하여야 함

그리고 온비드 입찰공고 시(2022. 06. 08.) 예정가격 총액을 부가가치세가 포함되지 않은 금액(14,300천 원, 15,307천 원)으로 공고문에 기재하면서도 ‘부가세

- 4) 세무사(㉠㉠㉠㉠처 ☆☆☆) 자문(2025. 12. 16.): 해당 차량은 과세(지하수개발)사업에 주로 사용되었으나 면세(㉠㉠㉠㉠관리 등)사업에 일부 혼용되었으며, 엄밀하게는 재화의 공급가액, 직전 과세기간의 과면세비율 등을 고려하여 구분 과세·면세 처리하여야 하나, 사용구분이 어렵거나 면세사업에 전용된(㉠㉠㉠㉠, 유지관리 등) 것이 명확하지 않은 경우 보수적 관점에서 주된 사업을 따라 과세 대상으로 세무 처리하는 것이 바람직
- 5) 감정평가액은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조(정의)에서 규정하는 바와 같이 ‘재산의 경제적 가치’를 산정한 것으로, 부가가치세가 포함되지 않은 순수한 시가(공급가액)에 해당

포함 여부'를 명확히 표기하지 않았으나,

낙찰 이후 계약서 작성 시에는 낙찰금액(23,579천 원, 27,260천 원) 기준으로 계약서를 작성하면서 '부가가치세 포함'으로 표기하여 낙찰자와 매매계약을 체결하고, 세금계산서 발행 시(2022. 07. 19.) 매각 물건의 부가가치세 과세 여부 및 계약 조건을 종합적으로 검토하지 않은 채 면세로 처리하는 등 매각 전반에 걸쳐 세무 처리가 일관되지 않게 이루어졌다.

그 결과 「물품관리법 시행령」, 공사 「물품관리지침」 등 관계 규정에 부합하지 않은 예정가격 산정 및 입찰공고가 이루어졌고, 입찰공고 내용과 다르게 계약을 체결하고 부가가치세를 과소 납부하는 등 자산매각 관련 공사의 신뢰도가 저하되었다.

다만, 업무담당자의 체계적인 자산업무 수행을 목적으로 운영 중인 「자산업무편람」에는 자산 매각 시 예정가격 산정, 입찰공고문 작성 등에 관한 구체적 기준이나 안내가 별도로 제시되어 있지 않고, 부가가치세 처리기준과 관련된 일부 내용이 현행 법령기준과 상이⁶⁾하게 기재되어 있는 것으로 확인되어, 향후 유사 사례의 재발 방지를 위해서는 업무편람의 보완과 함께 자산 매각 및 부가가치세 처리와 관련한 안내 및 교육체계의 강화가 필요하다고 판단된다.

4. 관계부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사 결과를 수용하면서 향후 자산 매각 시 감정평가 수수료 등 제부대비용 가산 및 부가가치세 과세 여부 등 철저히 검토하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

6) 「부가가치세법」 제14조에 따르면 업무용 차량 매각 시 과세 및 면세 여부 등은 주된 사업의 과세 및 면세 여부에 따라 판단하도록 되어 있으나, 「자산업무편람」 제5절 처분 관련 조세, 다. 차량에서는 업무용 차량의 과세 여부에 대하여 구입 시 매입세액 공제 여부를 기준으로 과세·면세를 구분하도록 되어 있어 현행 법령 기준에 배치

조치할 사항: 통보

사장(㉮㉮㉮㉮처장)은 ① 자산업무편람에 차량 등 자산 매각 시 과세와 면세에 따른 예정가격 작성, 공고문·계약서 작성 시 부가가치세 처리 등의 기준을 명확히 하여 보완하고, ‘차량매각 시 부가세 처리 적정성’ 항목을 내부통제 체크리스트에 반영하는 등 체계적인 관리 방안을 마련하여 시행하기 바라며,

② 「물품관리법 시행령」 및 「물품관리지침」에 따라 감정평가 수수료 등 관련 부대비용을 예정가격에 가산하지 않도록 하고, 「부가가치세법」에 따라 매각 대상 자산의 과세 여부를 검토하여 부가가치세를 적정하게 처리하도록 사례전파 및 관련 직원에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)